Vedtægter for Grundejerforeningen "Alslev Nord".

§ 1. Navn:

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Alslev Nord" og foreningens hjemsted er Varde Kommune.

§ 2. Formål:

Foreningen har til formål:

at **varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af sti-arealer og grønne områder, jfr. § 8 og § 10 i lokalplan nr. L 101,**

at **arrangere fælles arrangementer efter generalforsamlingens nærmere beslutning.**

§ 3. Medlemskab:

Enhver grundejer er pligtig til at være medlem af foreningen og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende grund skal stedse være samhørende.

Foreningen omfatter ejere af parcelgrunde omfattet af lokalplan nr. L 101 for et nyt boligområde i Alslev Nord betegnet som område I.

I forholdet til tredjemand hæfter foreningens medlemmer ikke med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 majoritet, jf. regler om vedtægtsændringer i § 6, vedtage personlig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.

Hvert medlem betaler for hver ejendom/matrikel, som man er ejer af, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Hvis en ejendom er opdelt i flere boligenheder betales en andel for hver boligenhed.

Varde Kommune skal ikke betale kontingent til grundejerforeningen for usolgte grunde.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, der tillige fastsætter tidspunktet for dets indbetaling.

Er et medlem i restance til foreningen med kontingenter eller andre skyldige ydelser, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej.

Bestyrelsen er forpligtet til at inddrive restancer ved retslig inkasso efter afgivelse af 2 skriftlige påkrav, dog senest 6 måneder efter forfald.

Er restance ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 4. Ejerskab:

Når et medlem overdrager sin ejendom, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder fra samme tidspunkt i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil restancerne er berigtiget.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer eller administrator, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling, bopæl, matr. nr., tlf.nr., e-mail mv.

§ 5. Fællesopgaver og forpligtigelser:

Grundejerforeningen vedligeholder sti-arealer og grønne områder, jfr. § 2.

Sti-arealer og grønne områder skal fremtræde i pæn og vedligeholdt stand. Foreningens generalforsamling kan vedtage ordensreglement for anvendelse og vedligeholdelse af fællesarealer.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem kan afgive 1 stemme for hver boligenhed/ejendom/matrikel medlemmet er ejer af.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen ved simpelstemmeflertal eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Repræsentanter for Varde Kommune har adgang til at overvære og udtale sig på generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt 2/3 af samtlige stemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men vedtagelsen

sker med 3/4 af de afgivne stemmer, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan vedtagelse ske med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

Vedtægter for grundejerforeningen godkendes af Varde Kommune. Eventuelle fremtidige vedtægtsændringer kræver ligeledes godkendelse af Varde Kommune for at opnå gyldighed.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med i måneds skriftligt varsel til hvert enkelt medlem.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. januar.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling og revideret regnskab for det forløbne år.

Kopi af indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen tilsendes Varde Kommune.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne r.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter og fastsættelse af honorar.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent til ejerforeningen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt der i bestyrelsen træffes beslutning herom, eller såfremt mindst 1/4 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring herom.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 1 måneds skriftligt varsel til hvert enkelt medlem. Bestyrelsen er forpligtet til at udsende indkaldelse senest 14 dage efter, at beslutning herom er truffet, eller bestyrelsen har modtaget motiveret begæring fra medlemmerne.

§ 9 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges tillige i suppleant.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg.

Det er udelukkende grundejere, som bebor en ejendom i området Alslev Nord, som kan optages som medlem af den til enhver tid værende bestyrelse.

Ved første ordinære generalforsamling, der afholdes efter den stiftende generalforsamling, er alle bestyrelsesmedlemmer på valg. De 2 medlemmer, der opnår det højeste stemmetal, anses valgt for en 2-årig periode. Det medlem, der vælges med et lavere stemmetal, anses valgt for en 1-årig periode.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens aktiviteter, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning af medarbejdere til at forestå administration og drift samt vedligeholdelse af fællesanlæg.

Bestyrelsen er berettiget til at indgå samarbejdsaftale vedrørende administration, drift samt vedligeholdelse af fællesanlæg.

Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, og vælger selv formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 10. Tegningsregler:

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 11. Revision og regnskab:

Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor.

Revisor skal påse, og overfor generalforsamlingen afgive udtalelse, om regnskabet føres i overensstemmelse med god og sædvanlig regnskabspraksis.

Revisor er berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Foreningens regnskabsår er: 1/1 - 31/12.

§ 12. Øvrige forhold:

Påtaleberettiget er grundejerforeningens medlemmer og Varde Kommune. (denne påtaleret gælder i forhold til overholdelse af vedtægterne, f.eks. et medlem eller kommunen ikke mener, at foreningen overholder sine forpligtelser i forhold til vedtægterne).

Varde Kommune skal orienteres om formandens navn, adresse og evt. e-mail adresse.

Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger

d. 29/6 og d. 26/8 - 2010.

Alslev, d. 21/11 - 2010

I bestyrelsen:

Formand: Kim Korsholm .....

Næstformand: Claus Rieck .....

Kasserer: Lasse Hansen .....

Sekretær: Torben Roager .....

Peder Martin Nielsen .....